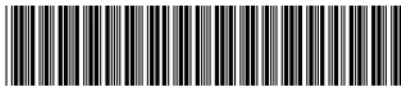
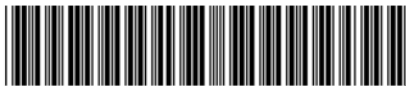




100013



发文日：

2025 年 07 月 18 日

申请号或专利号：201911372921.X

发文序号：2025071501879240

案件编号：4W119545

发明创造名称：一种罗库溴铵晶型

专利权人：成都新恒创药业有限公司

无效宣告请求人：王世建

无效宣告请求审查决定书

(第 588958 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 4 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：吴红权

主审员：王星

参审员：王凌霄



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 588958 号)

案件编号	第 4W119545 号
决定日	2025 年 07 月 15 日
专利号	201911372921.X
发明创造名称	一种罗库溴铵晶型
国际分类号	C07J 43/00
无效宣告请求人	王世建
专利权人	成都新恒创药业有限公司
授权公告日	2021 年 10 月 26 日
无效宣告请求日	2023 年 04 月 04 日
法律依据	专利法实施细则第 72 条第 2 款
决定要点： 在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求。在专利权人的修改文本已经法定程序并被接受，如果请求人未在指定期限内提交口头审理回执亦不出席口头审理，则视为请求人放弃针对以上修改文本的所有无效理由。	

一、案由

北京知识产权法院第（2023）京73行初18166号生效判决（下称一审判决），撤销了第563380号无效宣告请求审查决定（下称第563380号决定），在此基础上，国家知识产权局重新成立合议组作出本审查决定。

本专利的专利号为201911372921.X，申请日为2019年12月27日，授权公告日为2021年10月26日，专利权人为成都新恒创药业有限公司。

王世建（下称请求人）于2023年04月04日向国家知识产权局提出了无效宣告请求。专利权人针对上述无效宣告请求于2023年07月31日提交了权利要求书全文修改替换页（共8项）。修改后的权利要求书如下：

“1.一种罗库溴铵晶型A，其特征在于：使用Cu-K α 辐射，以 2θ 角度表示的X-射线粉末衍射图谱在 $8.0\pm 0.2^\circ$ 、 $11.1\pm 0.2^\circ$ 、 $15.4\pm 0.2^\circ$ 、 $15.9\pm 0.2^\circ$ 、 $17.1\pm 0.2^\circ$ 、 $18.2\pm 0.2^\circ$ 、 $19.0\pm 0.2^\circ$ 、 $19.6\pm 0.2^\circ$ 、 $20.2\pm 0.2^\circ$ 、 $22.0\pm 0.2^\circ$ 、 $22.8\pm 0.2^\circ$ 、 $25.4\pm 0.2^\circ$ 的位置有特征衍射峰。

2.根据权利要求1所述的罗库溴铵晶型，其特征在于：所述晶型其红外图谱在临近 $3354\pm 5\text{cm}^{-1}$ 、 $2919\pm 5\text{cm}^{-1}$ 、 $2850\pm 5\text{cm}^{-1}$ 、 $1751\pm 2\text{cm}^{-1}$ 、 $1646\pm 2\text{cm}^{-1}$ 、 $1448\pm 2\text{cm}^{-1}$ 、 $1374\pm 2\text{cm}^{-1}$ 、 $1213\pm 2\text{cm}^{-1}$ 、 $1122\pm 2\text{cm}^{-1}$ 处有特征吸收峰。

3.根据权利要求1或2任一所述的罗库溴铵晶型，其特征在于：所述晶型其HPLC纯度 $\geq 99.8\%$ ，单杂低于0.10%。

4.根据权利要求3所述的罗库溴铵晶型，其特征在于：所述晶型单杂 $\leq 0.02\%$ 。

5.一种制备权利要求1-4任一所述的罗库溴铵晶型的方法，该方法包括以下步骤：

①将罗库溴铵加入到有机溶剂中，搅拌使固体溶解；

②析晶，过滤；

③干燥得罗库溴铵结晶；选择鼓风干燥或减压干燥；

所述有机溶剂为有机溶剂A与有机溶剂B的混合物；

所述有机溶剂A选自丙酮、丁酮中的一种或二种，所述有机溶剂B选自乙腈、四氢呋喃、甲醇、乙醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、乙醚中的一种或多种；

所述有机混合溶剂重量为罗库溴铵重量的2~10倍；和/或所述析晶温度在 $-30\sim 10^\circ\text{C}$ ；和/或所述析晶时间在10~72小时；和/或所述溶解的溶解温度在 $20\sim 60^\circ\text{C}$ 。

6.一种药物组合物，其特征在于：该药物组合物包含权利要求1-4任一所述的罗库溴铵晶型和任一种或多种药学上可接受的赋形剂。

7.一种药物组合物在制备用于全身麻醉、使骨骼肌松弛和/或气管内插管药物中的应用，其特征在于：所述药物组合物为权利要求6所述的药物组合物。

8.一种罗库溴铵晶型在制备用于全身麻醉、使骨骼肌松弛和/或气管内插管药物中的应用，其特征在于：所述罗库溴铵晶型为权利要求1-4任一所述的罗库溴铵晶型。”

国家知识产权局第 563380 号决定在专利权人于 2023 年 07 月 31 日提交的权利要求书修改文本基础上宣告专利权全部无效。

专利权人对上述决定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院作出一审判决，撤销了第 563380 号决定，在以上修改文本基础上认定：“本专利罗库溴铵晶型 A 相比于证据 3 实施例 3 罗库溴铵固体有更好的技术效果，故本专利权利要求 1 具备创造性。被诉决定对此认定有误，本院予以纠正”，并据此撤销了第 563380 号决定，要求国家知识产权局就该无效宣告请求重新作出审查决定。一审判决现已生效。

国家知识产权局就本案重新成立合议组。本案合议组于 2025 年 06 月 18 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2025 年 07 月 01 日举行口头审理。请求人未提交回执并且未参加口头审理。

经合议，本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 关于审查文本

本无效宣告请求审查决定是以 2023 年 07 月 31 日提交的权利要求书修改文本为基础作出的。

2. 关于专利法实施细则第 72 条第 2 款

2010 年修订的专利法实施细则第 72 条第 2 款规定：专利复审委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。

专利审查指南第四部分第三章 2.2 节规定：“在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被专利复审委员会接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。”

专利权人在本案无效阶段提交的权利要求书修改文本已被第 563380 号决定和一审判决所接受。本案合议组在此基础上继续审查。基于请求人未出席 2025 年 07 月 01 日举行的口头审理，亦未提交口审回执，视为放弃针对该修改文本的所有无效理由。

根据上述事实与理由，合议组作出如下决定。

三、决定

在专利权人于 2023 年 07 月 31 日提交的权利要求 1-8 的基础上维持 201911372921.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：吴红权
主审员：王星
参审员：王凌霄

